

1500322-63.2021.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2246181/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20154395 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5123/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2246181 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

[https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/](https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/EdgCG7JEYptKqmoVtQ92GQEBAfj_RyQ0G1YxIPK6wyNaRg?e=VQ5aLU)

EdgCG7JEYptKqmoVtQ92GQEBAfj_RyQ0G1YxIPK6wyNaRg?e=VQ5aLU

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500322-63.2021.8.26.0598 - Controle 2021/001121

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2246181/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20154395 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5123/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2246181 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME SABBADINE CARDOSO

Em 15 de fevereiro de 2022, no horário designado, foi realizada, excepcionalmente, devido à Pandemia do COVID-19, audiência virtual, nos termos dos comunicados CG Nº 284/2020 e 317/2020, bem como do comunicado CSM 2557/2020, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Rogerio Ribeiro de Carvalho OAB 202017/SP, Advogado, ora defendendo o acusado GUILHERME SABBADINE CARDOSO; o acusado referido; e as testemunhas Eduardo Iracio Goy, Diego Luciano Garcia Costa e Rosimeire De Fátima Peterline, que prestaram seus depoimentos. O Dr. Rogério informou que desiste da oitiva de Juares Areliano Júnior, o que foi homologado pela MM Juíza. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público debateu oralmente, conforme gravação que segue. A Defesa apresentou memoriais, que foram juntados aos autos. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. GUILHERME SABBADINE CARDOSO foi denunciado pelo

Ministério Público como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, observada a agravante prevista no art. 61, II, "j"3, do CP. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (p. 183). A denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2021 (p. 183) e o réu foi citado. Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. O Defensor requereu a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 e, em caso de condenação, a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é procedente. Materialidade e autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, fotografias e laudo pericial, além da prova oral. Em seu interrogatório judicial, o réu admitiu a posse das drogas, mas negou que elas se destinassem à venda ou que tivesse feito tal afirmação aos policiais civis ou ao Ilmo. Delegado. Aduziu que havia comprado os entorpecentes um pouco antes da abordagem, com o dinheiro do seu trabalho como entregador de panfletos, e que estava conversando com um amigo e conferindo as drogas quando foi abordado. Os policiais civis Eduardo e Diego disseram que estavam em patrulhamento em local onde há venda de drogas quando avistaram o réu parado em cima de uma bicicleta, mexendo em uma pochete. Ele tentou fugir e dispensou a pochete, mas foi abordado. Na pochete havia drogas e dinheiro, que o réu admitiu serem para venda. Ele não era conhecido nos meios policiais. A testemunha de defesa, Rosimeire, disse que o réu é usuário de drogas e trabalhava entregando panfletos. Pois bem. Quando ouvido em solo policial, o réu admitiu o tráfico e forneceu detalhes acerca da venda. Os policiais civis apresentaram narrativas harmônicas a respeito das circunstâncias que motivaram a abordagem, do encontro dos entorpecentes e de dinheiro na pochete do réu e a sua admissão de que a cocaína se destinava à venda. A quantidade de drogas é razoável, o réu não comprovou seguramente que trabalhava nem a origem lícita do dinheiro apreendido. Tais fatores, aliados à sua confissão extrajudicial, ao relato dos policiais e à ausência de comprovação (ou alegação) de qualquer motivo para falsa incriminação, permitem o seguro reconhecimento do crime narrado na denúncia. A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime). "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016). Em adição, o fato do réu não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal. Por fim, ainda que o réu seja usuário, tal fato não acarreta necessariamente a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem. Sobre o tema, veja-se: "TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida -

Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)." Nesta toada, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado ao acusado restou suficientemente demonstrado. Procedente a ação penal, passo a dosar a pena. Na primeira fase, não verifico motivos para majoração da pena-base, que fixo no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública, decretada em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo - ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, aumento a pena de 1/6 para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à mingua de suficiente comprovação de que o acusado se dedicasse a essa atividade criminosa por tempo considerável ou integrasse organização criminosa. Assim, diminuo a reprimenda de 2/3, tornando-a definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa. Considerando a primariedade do réu, fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em atenção ao disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado. A pena pecuniária deve ser fixada no mínimo legal, à mingua de elementos que denotem condição financeira que permita a majoração. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu GUILHERME SABBADINE CARDOSO, qualificado nos autos, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Faculto o apelo em liberdade. Determino o perdimento do valor apreendido, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se. Saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes para ciência. O Ministério Público informou que não deseja recorrer. O Réu e o Defensor informaram que desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: GUILHERME SABBADINE CARDOSO

RG: 41379168, RJI: 214047007-56

Data De Nascimento: 06/12/1994

Filiação: pai ROGERIO CARDOSO, mãe VALDINRENE APARECIDA SABBADINE

Residência: RUA JOSE MASSUCATO, 175, PEDRO OMETO, RUA JOSE MASSUCATO, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMa. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.